



Twoja sytuacja. Kolejne kroki.



WYMAGA PILNEJ ANALIZY

Potrzebna jest pilna analiza dokumentów

Wskazujesz istniejącą decyzję albo istotne przesłanki odpowiedzialności bez potwierdzonej podstawy obrony. Sprawdź pouczenie i terminy. Czerwony oznacza pilność analizy, a nie przesądzoną utratę majątku.

01

Plan działania

- 01 Sprawdź każde pismo, datę doręczenia i pouczenie. Formularz ani kontakt z kancelarią nie zatrzymują terminów. Nie ignoruj wezwania i nie odkładaj wymaganej odpowiedzi.
- 02 Zgromadź dokumenty funkcji, decyzje, deklaracje, akta egzekucji oraz dowody dotyczące niewypłacalności i majątku.
- 03 Podnieś konkretne zarzuty i wnioski dowodowe możliwie wcześnie. Osobno sprawdź przedawnienie spółki oraz terminy decyzji i zobowiązania osoby trzeciej.

Jak czytać ten raport

Wstępna kwalifikacja na podstawie podanych odpowiedzi. Nie jest poradą prawną, nie zastępuje analizy dokumentów i nie zatrzymuje terminów. Kolor nie określa procentowych szans powodzenia.

02

Co wynika z odpowiedzi

Przesłanki odpowiedzialności

Okres pełnienia funkcji

spełnione / jest

Zestawienie dat nie zastępuje badania skuteczności powołania, odwołania lub rezygnacji. Przypadki po likwidacji i zwrotów podatku wymagają odrębnej oceny.

Bezskuteczność egzekucji

spełnione / jest

Organ musi wykazać bezskuteczność w całości lub w części. Samo wszczęcie postępowania wobec członka zarządu jej nie zastępuje.

Termin wydania decyzji — art. 118 § 1

niejasne

Dla zwykłej niezapłaconej należności bazowy termin wynosi 2026-12-31. Nie minął. Nie jest to termin wygaśnięcia zobowiązania z już doręczonej decyzji. Zegar spółki z art. 70 bada się osobno.

Możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności

niejasne

Nie potwierdzono podstawy obrony. Odpowiedź „Nie wiem” nie oznacza, że taka podstawa nie istnieje.

Kierunki obrony do sprawdzenia

Dostęp do akt i prawo do obrony

do weryfikacji

Wystąp o potrzebne akta i wskaż konkretne kwestionowane ustalenia oraz dowody. Brak dostępu może uzasadniać zarzut proceduralny, ale sam nie znosi zaległości ani odpowiedzialności.

Weryfikacja celu i przebiegu KKS

do weryfikacji

Bliskość przedawnienia jest sygnałem do sprawdzenia akt, nie dowodem instrumentalności. Zbadaj czynności, ich uzasadnienie i prawidłowość zawiadomienia. Nie odejmujemy za to ryzyka odpowiedzialności.

03

Dane i źródła

Dane przyjęte do raportu

Forma	Spółka z o.o.
Pełnienie funkcji	2020-01-01 — nadal
Zaległość / termin płatności	VAT / 2021-02-25
Przypadek szczególny	Nie
Egzekucja bezskuteczna	Tak
Postępowanie wobec Ciebie	Nie
Wydana decyzja wobec Ciebie	Nie
Terminowa upadłość / restrukturyzacja / układ	Nie
Dowody braku winy	Nie
Wskazane mienie	Nie
Znajomość decyzji spółki	Tak
Dostęp do akt	Nie
KKS blisko przedawnienia	Tak

Podstawy prawne i orzecznictwo

- 01 [art. 116 O.p.](#)
Przesłanki odpowiedzialności i uwolnienia się od niej; zakres podmiotowy i czasowy.
- 02 [art. 118 § 1-2 O.p.](#)
Odrębne terminy wydania decyzji i przedawnienia zobowiązania z doręczonej decyzji.
- 03 [TSUE 27.02.2025, C-277/24 Adjak](#)
VAT: prawo do podważenia ustaleń i kwalifikacji prawnych oraz dostępu do akt przy ustalaniu odpowiedzialności osoby trzeciej.
- 04 [TSUE 30.04.2025, C-278/24 Genzyński](#)
VAT: dopuszczalność odpowiedzialności przy realnej możliwości wykazania braku winy; znaczenie terminowego wniosku także przy jednym wierzycielu.
- 05 [Interpretacja ogólna DTS2.8012.5.2025, 29.08.2025](#)
Wykładnia art. 116 po wyrokach TSUE; nie stanowi automatycznego zwolnienia z odpowiedzialności.

Porozmawiajmy o dokumentach.

Kancelaria Prawno-Podatkowa Rafał Szuware
500 013 269 · kancelaria.szuwara@gmail.com
kancelaria-szuwara.pl

Raport wygenerowany automatycznie z odpowiedzi użytkownika. Nie stanowi podpisanej opinii kancelarii. Reguły diagnostyczne: 12.09.2026. Źródła w wersji elektronicznej są klikalne.